



KETUA PENGADILAN AGAMA RAHA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA RAHA**

NOMOR : 8/KPA.W21-A4/SK.HM1.1/I/2026

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA RAHA**

KETUA PENGADILAN AGAMA RAHA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Raha yang membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Agama Raha;
- b. Bahwa dalam forum rapat pimpinan dan pejabat teknis dan kesekretariatan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 31 Desember 2022 telah diidentifikasi bentuk, jenis, dan sumber potensi benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Raha;
- c. Bahwa karena itu perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang telah diidentifikasi tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. UU No. 20 Tahun 2001 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RAHA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN
AGAMA RAHA;
- KESATU : Menetapkan Pedoman pelaksanaan penanganan
benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan
Agama Raha, sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat dan
pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Raha dalam
mengenal, mencegah dan mengatasi benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- KETIGA : Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2026



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RAHA

Nomor : 8/KPA.W21-A4/SK.HM1.1/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Raha yang membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Raha di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan responsible.

Pedoman pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Raha mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Raha untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Raha untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
2. Menciptakan budaya pelayanan public yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan public dan kerugian Negara;
4. Menegakkan Integritas;
5. Menciptakan Pengadilan yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. Pengertian

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan atau tindakannya;

Kepentingan ...

Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain;

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya;

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antar pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara;

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara;

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;

BAB II PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut :

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Raha, antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/ penetapan hakim, keputusan ataupun pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Penyalahgunaan jabatan;
7. Menggunakan diskresi yang menyalagunakan wewenang;

Identifikasi...

Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Raha antara lain:

1. Putusan/penetapan pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
3. Pemberian izin yang diskriminatif;
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerjaberdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan public;
7. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;

Identifikasi Sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Raha, antar lain dapat berasal dari:

1. **Penyalahgunaan wewenang**, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. **Perangkapan Jabatan**, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bias menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. **Hubungan afiliasi (pribadi, golongan)**, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai Pengadilan Agama Raha Kelas 1B dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. **Gratifikasi**, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. **Kelemahan system organisasi**, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Agama Raha yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Agama Raha dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;
3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Melakukan...

4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, member, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Agama Raha;
7. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Raha;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Raha yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama;

D. Penanganan Benturan kepentingan

1. Pada Prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Agama Raha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan;
2. Dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pengadilan Agama Raha harus berdasarkan diri pada :
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun kewajiban dan larangan Pegawai Agama Sipil;
 - c. Profesionalitas, integritas, obyektivitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Tidak memasukkan unsure kepentingan pribadi/golongan, dan
 - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan mencantumkan alasannya;
4. Pejabat/pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui sistem;
5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sbb:
 - a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi;
 - b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. Membatasi akses informasi;
 - d. Mutasi;
 - e. Pengalihan tugas dan tanggung jawab, dan
 - f. Pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah...

E. Langkah Tindak Lanjut

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa di pantau dan dievaluasi secara berkala oleh koordinator pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Raha;

Ketua,

Adam